# 晋中市太谷区太谷县宏鑫玛钢有限公司“6·28”一般车辆伤害事故报告

2024年6月28日16时50分许，太谷县宏鑫玛钢有限公司发生一起因叉车倾覆造成一人死亡的生产安全责任事故，直接经济损失约123万元。

区应急管理局于2024年6月28日接到事故报告后，及时上报区政府办公室。获知事故信息后，区政府领导高度重视，立即安排区应急管理局及相关部门组织人员进行初步核查，并要求协助、指导企业妥善处理善后事宜，查明事故发生原因，严肃追责问责。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备事故报告和调查处理的规定》等有关法律法规，2024年7月5日，太谷区政府成立了“6·28”太谷县宏鑫玛钢有限公司一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组组长由区政府副区长担任，成员由区纪委监委、区公安分局、区工信局、区应急管理局、区总工会、北城区等相关负责同志组成，并邀请区人民检察院派员参加，同时聘请有关行业专家参与事故调查组，对事故展开调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对现场进行细致勘查，先后调阅了

事故单位的相关资料，对有关人员进行调查询问。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故相关企业及有关人员的责任，查清了属地和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定：太谷县宏鑫玛钢有限公司“6·28”叉车侧翻亡人事故是一起因涉事单位未按规定落实特种设备安全管理职责，作业人员违规使用未登记的叉车，且无证驾驶叉车作业，未佩戴劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故单位概况

太谷县宏鑫玛钢有限公司（以下简称宏鑫玛钢公司），位于晋中市太谷区胡村镇韩村，公司现有员工11人。已于2018年停止玛钢铸件生产活动，目前实际从事废旧钢丝的收受售卖活动。公司由北向南依次建有三个铸造车间厂房，目前厂房已废弃。

该公司2022年1月26日在区行政审批服务管理局登记，其相关信息如下：

统一社会信用代码：9114**********4861（1-1）；

成立日期：2015年5月20日；

营业期限：2015年5月20日至长期

类型：有限责任公司（自然人独资）；

注册资本：壹佰万圆整;

法定代表人：牛××;

经营范围：玛钢铸件生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**（二）涉事叉车基本信息**

制造单位:山东光明机器制造有限公司

型号：CPC32FR

出厂编号：15051434

车架号：15051434

发动机号：Q150476048H

额定起重量：3200kg;

购买日期：2015 年 6 月 9 日;

该叉车未经过检验，亦未办理过使用登记。



图 1　涉事叉车




图 2　涉事叉车铭牌

**（三）事故单位安全管理情况**

宏鑫玛钢公司未设置安全生产管理机构或配置安全管理人员，其主要负责人未参加过安全生产知识和管理能力的培训教育，安全管理制度和生产安全操作规程自建厂到现在从未更新，亦无员工安全教育培训档案，安全管理以口头告之为主。

**（四）事故发生经过**

2024 年 6 月 28 日，因公司临时需要，牛××（公司法定代表人）早上召集部分员工返回公司，对厂里进行一些清整工作，同时将已收集的废钢丝进行切割、压制。15 时许，公司员工叶××和籍××（死者）准时进入公司南面车间工作，叶××负责用机器切割和压钢丝，籍××则驾驶一台长期不用的叉车负责运送废钢丝。16 时 40 分左右，叶××看到叉车左前方轮胎的地面有点凹陷，刚想起身挥手告诉籍××时，就见叉车连人带车侧翻了。籍××被向北侧翻的叉车压在下面。

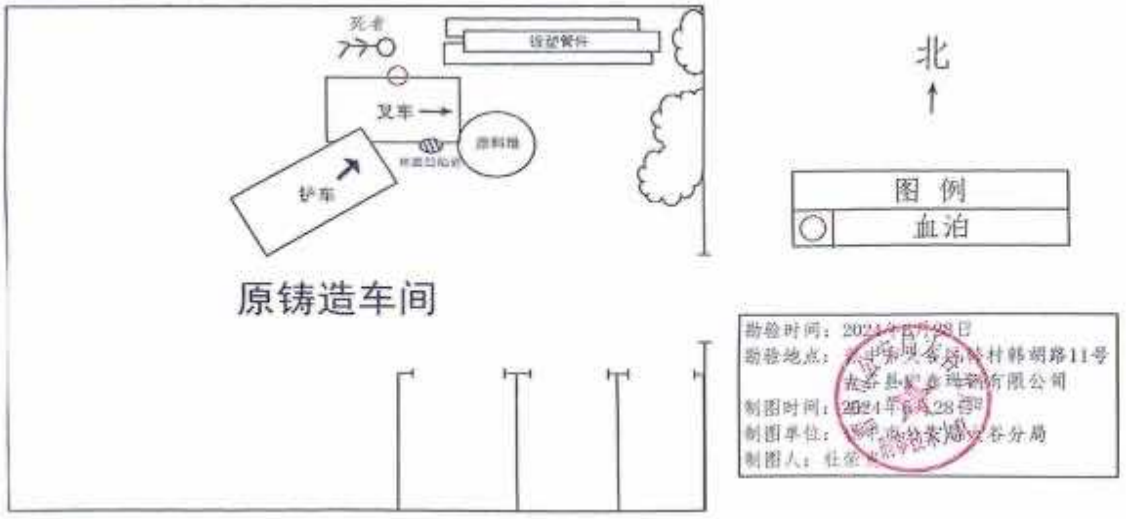



图 3　事发区域示意图




图 4　地面塌陷




图 5　死者位置

**（五）事故现场情况**

经区公安分局勘验：事故现场位于宏鑫玛钢公司厂区南侧的厂房内，该厂房门朝东开，进入厂房后，靠厂房南墙建有三间砖结构库房。厂房门内距门口 15 米处停放有一黄黑色“临工重特”牌铲车（经现场了解，该铲车为事发后用于救援），铲车车头朝东北方向，处于举升状态。铲车北侧有一橙黑色“威肯”牌叉车，叉车处于举升状态，车头朝东向北侧翻。现场勘查见：叉车驾驶室顶棚横梁下方地面有一 75cm × 15cm 的血泊，叉车东侧有一原料堆，原料堆上方有一铁皮货斗，叉车左前轮处地面见有一 35cm × 40cm 的凹陷。叉车北侧，靠厂房北墙堆放有橙色镀塑管件。死者位于叉车北侧地面。

7 月 24 日上午，事故调查组有关人员和专家再次对事故现场进行了勘验。事故现场的相关事故发生痕迹已灭失，叉车已被送至维修厂维修，现场仅可看到车间的地面的凹陷处和堆放废旧钢丝绳段及橙色塑料管材（见图 6、图 7）。



图 6　车间凹陷处



图 7　车间堆放废旧钢丝绳段

**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

本起事故造成一人死亡，其相关信息如下:

籍××，男，汉族，57 岁，身份证号：1424**********2871，户籍地：晋中市太谷区胡村镇朝阳村。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）计算，此次事故造成直接经济损失约 123 余万元，不包括对宏鑫玛钢公司的生产安全责任事故罚款金额。

**（七）其他情况**

根据太谷区气象局提供观测资料显示：2024 年 6 月 28 日，太谷区以晴间多云天气为主，平均气温 28.1℃，日最高气温 35.7℃，平均风速 1.8 米/秒，无降水。鉴于本起事故发生在车间内，事故调查组研判：本起事故的发生与天气情况无关。

事故发生后，宏鑫玛钢公司积极安抚死者家属，主动协助处理善后事宜，取得了死者家属的谅解，因而此次事故未形成社会舆论关注的热点。

## 二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

**1.事故信息报告情况**

16 时 48 分，法人牛××向 120 急救中心求救，并安排武××（宏鑫玛钢公司员工）拨打 110 报警，紧接着又给了区应急管理局和韩村村领导打电话，报告事故情况。

17 时 42 分，郑××（韩村副村长）电话告知李××（北城区党工委副书记），称宏鑫玛钢公司发生叉车侧翻伤人事故。接到报告，李××立即向李××（北城区党工委书记）汇报。随之李××安排李××等速到事故现场，了解事故情况。

18 时 14 分，李××在初步了解事故情况后，要求企业负责人做好善后工作并将事故情况上报韩××（区应急管理局副局长）。区应急管理局执法人员约 19 时许到达事发企业，做了一个现场询问笔录，并要求企业保护事故现场。

18 时 48 分，郝××（区应急管理局股长）通知孟×（区市场监管局副局长）：宏鑫玛钢发生一起叉车伤人事故。

19 时 8 分，孟×上报霍××（区市场监管局局长）事故情况，并组织特监股相关人员 19 时 30 分许到达现场，初步做了一个现场询问笔录。

6 月 29 日上午，区市场监管局特监股相关人员再次到达现场事故调查取证，就有关情况再次做了询问笔录，并嘱咐企业负责人保护好事故现场。

**2.应急响应情况**

事故发生后，太谷区委区政府高度重视，分管区领导立即安排部署相关单位开展应急工作。接到事故发生的报告后，区应急管理局、区市场监管局、北城区及区公安分局有关人员迅速赶往事故现场，了解事故发生过程，协助企业应急处置和事故善后事宜。

**（二）事故现场应急处置情况**

6 月 28 日 16 时 48 分许，在事发现场的工人叶××见籍××被压在叉车下面，曾尝试将籍××拉出来，未果后立即跑出车间，向牛××报告。牛××到达现场，组织员工开展施救，利用铲车和千斤顶将叉车吊起将籍××救出，同时拨打 120 急救电话，请求紧急医疗救治。

120 急救车到达现场后，随车急救医护人员见籍××头面部严重变形，颅骨塌陷、粉碎性骨折，并且意识丧失，判定籍××已死亡。

**（三）善后情况**

事故发生后，宏鑫玛钢公司及时与死者家属沟通，安抚死者家属。目前，死者的善后和赔付已经结束，死者家属情绪稳定，未引发不良舆情等不稳定因素。

**（四）事故应急处置评估**

宏鑫玛钢公司在事故发生后，现场救援处置措施比较得当，秩序良好，积极配合医护人员进行工作，医护人员没有受到干扰。太谷区相关部门救援现场组织有序，协同一致，科学合理，未对

周边环境造成影响。各项应急救援措施基本满足事故状态下的应急救援要求。

## 三、事故原因分析

本起事故直接原因是：籍××未经过专业作业培训擅自操作叉车作业，且未按规定佩戴安全防护用品，叉车车轮在地面凹陷处时导致叉车失稳倾覆是该起事故的直接原因和主要原因。

### （一）直接原因分析

1.员工安全意识不强，在未取得《特种设备作业人员证》，擅自作业[1]，违反特种设备操作规程和有关的安全规章制度。

2.地面塌陷未及时发现，及时整改，导致事故发生。

3.驾驶叉车时未按要求佩戴个人劳动防护用品，如:安全帽、安全带等[2]。

### （二）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、询问，本起事故可以排除人为故意或突发自然灾害的因素。

### （三）间接原因分析

1.宏鑫玛钢公司安全管理基础薄弱，未按有关法律法规规定配备安全生产管理和特种设备安全管理人员，是导致本起事故发生的主要原因。

2.宏鑫玛钢公司未按《安全生产法》的规定，对作业人员进

---

[1] 《安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

行安全教育和培训，从业人员安全意识淡薄，基本不具备必要的安全生产知识，是导致本起事故发生的重要主要原因。

3.宏鑫玛钢公司未按《安全生产法》的规定，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，亦是导致本起事故发生的重要原因。

4.宏鑫玛钢公司未按《安全生产法》、《特种设备安全法》的规定，未及时发现和制止籍××的违章行为，是导致本起事故发生的原因。

5.宏鑫玛钢公司因生产经营状况不景气，放松自身安全生产要求，长期游离在属地安全监管、行业安全监管之外，也是导致本起事故发生的原因。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

宏鑫玛钢公司安全管理基础薄弱，安全生产主体责任不落实，未根据企业实际设置安全管理人员[3]和特种设备安全管理人员[4]，未制定全员安全生产责任制，未建立相关安全管理制度和特种设备安全管理制度[5]；安全费用投入不足，安全防护用品未按规定发放和使用；安全风险辨识不到位，防范事故能力差。

---

[3] 《安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[4] 《特种设备安全法》第十三条第二款：特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

**（二）有关监管部门**

**区市场监管局**

承担辖区内特种设备安全监管职责。其未严格落实“三管三必须”[6]要求履行对特种设备安全管理职责，未发现宏鑫玛钢公司叉车未备案及驾驶人员进行无证作业问题，对特种设备安全检查存在盲区，存在对特种设备企业管理不到位的问题。

**（三）地方党委政府**

**北城区社会事务服务中心**

承担辖区内企业安全生产工作的监督管理职责，未能加强与区各职能部门协同配合，完成好安全生产工作。其未认真履行属地安全监管责任[7]，督促企业落实安全主体责任不到位，未及时上报宏鑫玛钢公司停产情况，未发现使用叉车情况，日常安全检查存在走过场现象。

---

[5] 《安全生产法》第二十一条：生产经 营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

《特种设备安全法》第三十四条：特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

[6] 《山西省管行业必须管安全管业务必须管安全管生产经营必须管安全实施细则》（晋安发〔2020〕18 号）第四条：负有安全监管职责的部门（以下简称行业监管部门）依照有关法律法规规定，履行相关行业领域的安全监管职责，强化监管执法，依法查处违法违规行为。

第五条：负有安全生产管理责任的行业领域主管部门（以下简称行业管理部门）按照“管行业必须管安全”的原则，在履行行业管理职责的同时，必须履行行业安全生产管理（以下简称安全管理）职责，将安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，防范安全事故发生。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）不予追究责任人员

籍××，男，群众，宏鑫玛钢公司员工。其安全风险意识淡薄，未经过专业作业培训擅自操作叉车（特种设备），且未按要求佩戴个人劳动防护用品，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

### （二）有关公职人员处理建议（2人）

1.张×，男，群众，太谷区市场监管局北城站站长，负责本辖区特种设备安全监督管理工作。其对本辖区特种设备安全监管、监察失察，对本次事故的发生负有责任。根据国家市场监督管理总局令第41号《市场监督管理行政执法责任制规定》“第十一条下列情形不构成行政执法过错行为，不应追究有关工作人员的行政执法责任：（六）按照年度监督检查、‘双随机、一公开’监管等检查计划已经认真履行监督检查职责，或者虽尚未进行监督检查，但未超过法定或者规定时限，行政相对人违法的”的规定，经调查组调查：晋中市太谷区市场监督管理局严格按照年度监督检查计划、“双随机、一公开”监管等检查计划，认真履行监督检查职责，建议对晋中市太谷区市场监督管理局有关人员不予追究责任。建议其向区市场监管局作出深刻书面检查。

---

[7] 《安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

2.李××，男，中共党员，北城区党工委副书记，负责区域内全面安全工作。其对区域内安全监管，特别是特种设备管理工作失察，对本次事故的发生负有责任。建议其向北城区党工委作出深刻书面检查。

**（三）有关责任人员行政处罚建议（1人）**

牛××，女，群众，太谷县宏鑫玛钢有限公司法人，公司安全生产及特种设备安全管理第一责任人。其公司购置叉车后未向特种设备监管部门申请办理使用登记并取得相关证书，公司未依法设置特种设备安全管理人员，其行为违反《特种设备安全法》第三十三条[8]、第三十六条[9]之规定，对本起事故的发生负直接领导责任。依据《特种设备安全法》第九十一条第（一）项[10]之规定，建议由区市场监管局予以行政处罚。

**（四）事故责任单位的行政处罚建议**

太谷县宏鑫玛钢有限公司

对本次事故的发生负有直接责任。依据《特种设备安全法》第九十条第（一）项[11]之规定，建议由区市场监管局予以行政处罚。

---

[8] 《特种设备安全法》第三十三条：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

[9] 《特种设备安全法》第三十六条：电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。

[10] 《特种设备安全法》第九十一条：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；

[11] 《特种设备安全法》第九十条：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；

**（五）其他建议**

建议太谷区市场监管局、北城区社会事务服务中心向太谷区人民政府作出深刻书面检查。

## 六、事故主要教训

**（一）企业安全生产主体责任落实不到位**

企业负责人重生产自救、轻安全管理，未认真落实安全生产和特种设备第一责任人的法定职责，安全基础工作薄弱，安全风险管控措施落实不到位。

**（二）基层监管力量配备不到位**

北城区社会事务服务中心虽然配置了安全监管人员，但兼职人员居多，且安全监管人员的工作能力、技能与岗位需求不匹配。虽然组织开展了工业企业安全整治提升与联合检查，但排查整治不认真的现象仍存在。

**（三）落实“三管三必须”要求不到位**

有关部门、乡镇（社会事务服务中心）对“三管三必须”的理解有局限性，未厘清行业管理、行业监管和专业监管的含义。属地安全监管、行业安全监管、行业安全管理及专业安全监管相互沟通不畅，未形成监管合力，企业监管存在盲点。

## 七、事故防范措施及整改建议

针对本次事故暴露出来的问题，为切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范事故再次发生，建议如下：

**（一）强化安全生产“红线”意识和“底线”思维**

深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，深刻汲取事故教训，进一步强化安全生产红线意识和底线思维，区市场监管局要强化特种设备风险分析研判，认真研究分析本行业、本地区特种设备安全问题，落实管控措施，多措并举、多点发力抓好特种设备安全工作。

**（二）全面开展特种设备隐患专项排查整治活动**

区特种设备专安委要召开特种设备安全事故警示教育会议，在全区范围内全面开展特种设备隐患专项排查整治活动，督促企业落实特种设备安全管理主体责任，督促辖区企业对使用的特种设备办理使用登记，作业人员经过考核获取《特种设备作业人员证》，摸清全区特种设备的底数，分析特种设备安全存在的问题，确保特种设备监管工作有的放矢。